



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 262/10

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' דוד אלעזר 10, חיפה

ע"י ב"כ עו"ד קרן גולדנברג
מר' תרפ"ב 1, ר"ג 52503
טל': 03-5753944, פקס: 03-5752795

התובעת

נ ג ד

חוף הכרמל תיירות ונופש (89) בע"מ

באמצעות ב"כ עוה"ד אטיאס פרוכטר ושות'
שד' פל-ים 6, חיפה 33095
טל': 04-8147100, פקס: 04-8625508

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

7. ביום 27.7.11 קבל הדיון בתביעה כאן תפנית : הוא הפך – בהסכמת שני הצדדים [הסכמת התובעת נרשמה בפרוטוקול הדיון של אותו היום , והסכמת הנתבעת ניתנה בכתב ביום 21.8.11] – מתביעה כספית בעילה של השתתפות הנתבעת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף , לתביעה להפרדת ניהול הבית המשותף לאגפים בעילה של היות הבית 'בית מורכב'. לצדדים לא היה ספק שהבית אכן מורכב מאגפים, וכי נכון להפריד את הניהול שלהם ; הנתבעת שמרה לעצמה את הזכות להפריד את ניהול אגפי הבית בתקנון מוסכם שיירשם לו , לכשיירשם, והתנתה זאת אף בחוזי המכירה של הדירות. אין לי ספק שאילו היה הבית נרשם כבית המשותף היה התקנון המוסכם מביא אף הוא, או למצער צו הרישום, לידי ביטוי הפרדת ניהול של הבית לאגפים.

2. בא כוח הנתבעת בסיכומי הטענות העלה טענה ולפיה לכאורה פסק הדין שיורה על אופן הפרדת הניהול "לא יחזיק מים" מהטעם שלא כל בעלי הדירות מופיעים כצד לו . ולא היא ; הנתבעת ניהלה כבר הליכים שיפוטיים למכביר מול הגוף התובע כאן ללמדנ ו שהיא מכי רה בו כייצוג של בעלי דירות המגורים. ועוד, ממילא פסק הדין כאן שיורה על הפרדת ניהול תקף כל עוד לא נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים וכל עוד לא נרשם לו תקנון מוסכם . משאלו יירשמו,

יחייב התקנון המוסכם שיירשם את כל בעלי הזכויות הקנייניות במקרקעין לעת ההיא ולעתיד לבוא ולא פסק הדין. ככל שהוראות פסק הדין תאומצנה לתוך התקנון המוסכם אותו תמצא הנתבעת, בתוקף היותה בעלת המקרקעין, תואם את מערך החוזים של רוכשי היחידות לסוגיהן. אזי תוקפן יבוא להן מעצם אישורן לרישום כתקנון מוסכם ולא מכוח פסק הדין. הנמקה תובא להלן בסקירת המסגרת הנורמטיבית.

3. המסגרת הנורמטיבית –

(א) הבית המשותף הנדון מכיל יחידות המשמשות הן למגורים והן לעסקים, לרבות אולמות אירועים. דא עקא שחוק המקרקעין אינו מקטלג יחידות לפי ייעודן; לצורך חוק זה כל יחידה מוגדרת כ'דירה' יהיה ייעודה כאשר יהיה [אלא אם ישנה בחוק הוראה ספציפית שונה]. **"דירה"** בסעיף 77א לחוק מוגדרת כ"**חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים לעסק או לכל צורך אחר**". לנוחות ההבנה אשתמש להלן במונח **"יחידה"** שהוא מתייחס הן למערכת חדרים המשמשת למגורים והן למערכת חדרים המשמשת לעסק.

(ב) חוק המקרקעין הכיר באפשרות שבית משותף המורכב ממבנים או אגפים יוכר כ'**בית מורכב**', ואם הנסיבות מאפשרות זאת - כל אגף או מבנה בו ינוהלו ויתוחזקו על ידי היחידות בתחומי אותו אגף או מבנה, ובסעיף 59 לו קבע את המנגנון להכרזה כאמור. זו הנוסחה שנקבעה בחוק:

"[א]מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים [להלן – בית מורכב] ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף כולו או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

[ב]באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן [א] רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן [א] אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן [א].

[ג] אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן [א] כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו".

(ג) התכלית העומדת בבסיס הוראת סעיף 59 על חלופותיו זהה: יצירת אפשרות חוקית לתפעול בית משותף שיש בו אגפים נפרדים, כאשר כל אגף מתפקד בנפרד כמעין בית משותף קטן יותר. ברם, להבדיל מהמנגנון הקבוע בס"ק [א], שם התקנון שהוא יציר הבעלים קובע כי הבית יתנהל כבית מורכב, ס"ק [ב] מאפשר **למפקח על רישום מקרקעין** להכריז על הבית כבית מורכב ולהורות על האופן בו ינוהל לפי שיקול דעתו בשים לב לנסיבות. אמת המידה הקובעת היא התכנון והבניה הפיסית של המבנה. רק אם וככל שתונח התשתית העובדתית בנוסחה הקבועה בהוראת החוק הזו תהווה היחידות בעלות אותו מכנה משותף - אגף נפרד.

(ד) כדי שיוכר כ'בית מורכב' חובה אפוא שהבית המשותף יהיה מורכב ממספר מבנים או מספר אגפים שלכל אחד תהיה כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים.

(ה) החוק לא הגדיר מהם 'מבנים' או 'אגפים' במשמעות סעיף 59, והשאיף ענין זה לפרשנותה של הערכאה השיפוטית. ראה ע"א [ת"א] 1483/94 הררי ואח' נ' סדן בית הוצאה לאור בע"מ פ"מ תשנ"ה [ב] 159, וכן ראה דעתו של פרופ' דויטש בספרו, קנני, כרך א' [תשנ"ז], 667 ולפיה כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף, לעיתים עשוי להיות ענין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים ולפצל את הנורמות החלות בבית כך שכל מבנה /אגף ינהל את חייו המשפטיים בנפרד. באותה דעה תומך גם פרופ' ויסמן בספרו, דיני קנין, בעלות ושיתוף, 1997, עמ' 402 ואילך.

(ו) המנגנון אשר נקבע בסעיף 59, היינו הכרה בבית כבית מורכב על דרך של תקנון מוסכם או על דרך של החלטת מפקח על רישום מקרקעין, אינו מקרי; הגיונו בצידו: כל בעל דירה, בעת שרכש יחידה בבית המשותף, ידע מראש כי אינו רק הבעלים היחיד של דירתו אלא יש לו שותפות מוגבלת עם יתר בעלי היחידות בבניין, כולל חובתו לשאת בתשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף, על פי החוק, התקנון [בין מצוי ובין מוסכם, לפי המקרה] והחלטות האסיפה הכללית. ראה פסק דינו של כב' השופט דרורי בע"א [ס-] 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 י-ם [תק-מח 2006(2), 6944, 6947 (2006)] אליו הופניתי בסיכומי הטענות.

(ז) הפועל היוצא של התשתית המשפטית שנסקרה לעיל הינו כי כל עוד לא נקבע, בין בתקנון ובין בהוראה של המפקח , כי הבית הינו בית מורכב , אילו אגפים/מבנים שלו יתוחזקו וינהלו בנפרד ואילו ינהלו במשותף – ממשיך הבית להתנהל כבית משותף כשכל הרכוש המשותף כפי הגדרתו בסעיף 77א' לחוק המקרקעין מנוהל ומתוחזק על ידי ובמימון כל בעלי היחידות. ואציין כבר כאן כי המפתח לחלוקת המימון של תחזוקת הרכוש המשותף נקבע בהסכמת הצדדים שקבלה תוקף של פסק בורר . אותו המפתח יחול על המתחמים שיוכרוזו להלן כ'רכוש משותף כללי' שהוא משותף לכל אגפי הבית.

(ח) מונה על ידי מומחה , מהנדס במקצועו , שהוסמך לחוות דעה בקשר עם היתכנות חלוקת הבית המשותף לאגפים ; המינוי כפי שניתן להסיק מתחום המומחיות של המומחה, נועד לקבלת הסבר על מערכות התפעול של הבית המשותף, כדי להתרשם אם הבית הוא אכן בית מורכב , – ואם כן – האם ובאיזה אופן נכון לחלק אותו לאגפי ניהול נפרדים.

4. בחינה תמציתית של חוות דעת המומחה :

(א) המומחה סוקר באופן בהיר את קומות הבית המשותף ומתאר את תכולתה של כל קומה . ראוייה לציון העובדה שהבית משמש הן למגורים והן למסחר.

(ב) המומחה גם סוקר במקצועיות את המתקנים המשמשים את הבית לרבות מערכות קירור , מים, חשמל, כיבוי אש, סילוק אשפה, סילוק עשן , מעליות וכן מציין מאפיינים למתחמים שמקיפים את הבית המשותף.

(ג) על בסיס ממצאים אלה המומחה ממליץ על חלופות להפרדת ניהול . אומר כבר כאן שאינני תמימת דעים עם מסקנותיו ולא מצאתי לאמץ איזו מהמלצותיו אם כי הן היו לי לעזר רב בהבנת מורכבות הבית. הדין לא מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות להורות על התקנת מתקנים או אמצעי הפרדה /מדידה שונים כדי לאפשר הפרדת ניהול ; הדין מקנה למפקח סמכות לקבוע אם לנוכח המבנה הפיסי של הבית כפי שהוא היום לרבות המערכות הפועלות בו כפי שהן היום , האם וכיצד ניתן להפריד את הניהול שלו . ככל שיוכנסו בו בעתיד שינויים אפשר שהם יהוו תשתית עובדתית להפרדת ניהול שונה.

(ד) זאת ועוד ; מטבע הדברים בבית משותף האגפים השונים חובקים זה את זה 'חיבוק דב' וממילא נדירים המקרים בהם ניתן להעביר קו הפרדה חד וברור בין המערכות המשמשות כל אחד מהאגפים באופן שתתאפשר הפרדה טוטאלית . אפילו מקום שעניין לנו במבנים נפרדים [מה שכן כאן] גם אז לא אחת קיימות מערכות משותפות בין אם עיליות ובין אם תת קרקעיות.

(ה) הפרדת ניהול צריך ש תהיה גם סבירה וישימה . אלו תתאפשרנה לדעתי דווקא ככל שימעטו האגפים המוכרזים בבית , ככל שימעט מספר הנציגויות המתחזקות את חלקי הבית . ההפרדה אליה הגעתי חתרה להגיע לסבירות והיתכנות.

(ו) ואטעים, עסקינן בניהול הרכוש המשותף בתחומי אותו אגף , ומשימת שרטוט גבולותיו של רכוש משותף כזה גם היא צריך שתהיה סבירה וניתנת ליישום.

5. דיון

(א) לאור אדנים שהונחו לעיל אני בדעה שהבית המשותף מורכב משני אגפים בלבד, ולכן ראוי שתכנה בו 3 נציגויות: נציגות שתנהל כל אגף, ונציגות שתנהל את הרכוש המשותף הכללי, המשותף לשני האגפים גם יחד.

(ב) לנוכח ההתרשמות מ נתוני הביקור במקום כשהיא מחוזקת ב חוות דעת המומחה ניתן לזהות ולאפיין באופן מובהק את **אגף יחידות המגורים** – קומות 5-18, **ואגף יחידות המסחר** – קומות 1-4 כאגפים נפרדים. הרכוש המשותף בתחומי כל אחד מהאגפים הללו נכון שינוהל וימומן על ידי היחידות הפ רטיות שבתחומי אותו אגף. לעומת זאת הרכוש המשותף השירי, זה שלא בתחומי איזה מהאגפים [ותחום] יכול להיות גם פונקציונאלי ולא בהכרח פיסית], הינו **רכוש משותף כללי** שתחזוקתו צריכה להיות במימון כל בעלי הדירות לפי יחסי החלוקה שנקבעו כאמור לעיל בהסכמה בפסק הבורר.

(ג) בעלי הדין הגיעו להסכמות לגבי מרבית המתקנים /מתחמים אותם סוקר המומחה בחוות הדעת , ואין לי אלא לאמץ אותן . להלן אכריע ב כל אחד מהמתחמים/מתקנים שסקר המומחה בזיקה לעמדות הצדדים המנוגדות כפי שנרשמו בפרוטוקולי הדיונים :

– קומת חניון P-1 - לדעתי יש לראות בקומה זו חלק אי נטגרלי מקומת החניון p-2 [לגבי אין מחלוקת שהוא **רכוש משותף של אגף המסחר**]. אמנם בחניון התחתון מצויות גם חניות פרטיות של יחידות המגורים , אולם לנוכח היותו תוואי המעבר למבנה הדרומי ולאולמות האירועים שבבעלות הנתבעת [הן מלון ליאונרדו והן אולמות הכנסים בבית דעסקי נן], מה שמקים את הצורך להציב בקידמת החניון שומר [להבדיל ממחסום שניתן לפתיחה באמצעות רכיב אלקטרוני], טבעי לראות בו מתחם נסמך-נילווה לקומת חניון P-2.

– קומות חניון P-2 וכן קומות ק-3 עד הלובי [למעט המרפסת המערבית] – הוסכם על הצדדים שמתחמים אלו הם **רכוש משותף של אגף המסחר**.

– קומת הלובי – הלובי רחב הידיים הוא חלק מחלון הראווה של הבית המשותף לכל הבאים בשעריו לרבות בעלי יחידות המגורים או מי מטעמם. הוא הדין לגבי המרפסת המערבית שנמצאת בהמשכו באותו מפלס. לדעתי היא חלק אינטגרלי מלובי הכניסה. יש לראות בלובי כמו גם במרפסת המערבית **רכוש משותף כללי**. זה עניינם המשותף של בעלי יחידות המגורים כמו גם של בעלי יחידות המסחר שה לובי לרבות ה מרפסת המערבית יישאו אותו אופי ; זה גם עניינם של בעלי יחידות המגורים שיהיה להם SAY בעיצוב המקום כדי לשמור על אופיו. ברי שהמתחם לא יוכל לשמש למסחר [להשכרה למשל] אלא ע"י הנציגות שתנהל את הרכוש המשותף הכללי, בהסמכה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית כולו, כשההכנסות תהיינה הכנסות קופת הרכוש המשותף הכללי. לא נעלם מעיני שהלובי מכיל גם את משרדי חברת הניהול ; אין בכך רבותא שכן לדעתי – ורצוי שכך יהיה – אותה חברת ניהול תנהל את כל אגפי הבנין, כשכל אחד מהם מנוהל מבחינה חשבונית כ'משק סגור' בפני עצמו. גם לא נעלמה מעיני טענת בעלי יחידות המגורים בדבר היעדר הצורך מבחינתם בשומר בכניסה ; אינני רואה עין בעין אתם את הדברים. בשים לב לכך שעסקינן במבנה מפואר בו פועלות מערכות מורכבות עם יכולת הגעה מהלובי לכל מקום במבנה לרבות קומות החניונים וקומות המגורים, הנחיצות בשומר הינה מובהקת.

– קומת המשרדים ק-4 – הצדדים הסכימו שיש לראות בה חלק אינטגרלי **מהרכוש המשותף של אגף המסחר**.

– קומות יחידות המגורים 5-17 – הוסכם שהרכוש המשותף בתחומי קומות אלו יתוחזק על ידי **נציגות אגף המגורים** במימון יחידות המגורים, למעט תחזוקת המעליות, אליהן תימצא התייחסות פרטנית.

– מעטפת הבית המשותף – הוסכם, ונכון שכך, שהמעטפת תיכלל **ברכוש המשותף הכללי** ותתוחזק בהתאם.

– מערכות מיזוג האוויר – הצדדים קבלו את המלצת המומחה כי תבו צע מניה ממוחשבת של צריכת האנרגיה, והחלוקה תהיה לפי הצריכה בפועל. תחזוקת המערכת כמו גם מימון התקנת כל רכיב בה ליישום המלצות המומחה יהיו לפי מדד של **רכוש משותף כללי**.

– מערכת החשמל – המומחה המליץ על התקנת מערכת חדשה שתאפשר חיוב כל צרכן לפי הצריכה בפועל. דא עקא שנכון להיום פועלת מערכת שאינה מכמתת את הצריכה בפועל. זו דוגמא מובהקת ל'חיבוק הדב' של היחידות זו את זו. אולם כל עוד לא בוצעה התקנה של המערכת החדשה [שכפי שעלה בדיון כרוכה בממון רב] קשה עד לא אפשרי להפריד את הדבקים. לאחר שקילת הנסיבות מצאתי לקבוע כי מערכת ה- חשמל המשמשת את כל אחד מהאגפים תמומן על ידי אותו אגף, כשכל אגף אחראי לחלוקת הצריכה בין יחידותיו; מערכת החשמל המשמשת את **הרכוש המשותף הכללי** [כפי שמוגדר בפסק הדין] תמומן על ידי כל יחידות הבית המשותף. ככל שיתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות ייקבע, לפי בקשת צד מעוניין, מנגנון הכרעה – אפשר על ידי מינוי גורם חיצוני.

– מערכת כיבוי אש – הצדדים הסכימו לאמץ את ההמלצה של המומחה ולפיה תבוצע התחשבנות לפי מפתח מיקום ספרינקלרים וברזי כיבוי. תחזוקת המערכת תחולק על פי מפתח של 70% ספרינקלרים ו-30% מערכת הידרנטים לפי הכמות הנמצאת בפועל בכל אחת מקומות הבנין המוחזקת ע"י מי הצדדים [ציטוט מהערוך המומחה בעמ' 21 לחוות הדעת].

– פירים אנכיים לסילוק אשפה – פירים אלו הם חלק אינטגרלי מהרכוש המשותף של יחידות המגורים ויתוחזקו ע"י הנציגות של **אגף יחידות המגורים**.

– תחזוקת חצר אשפה – כל עוד לא תבוצע הפרדה פיזית בין שתי דחסניות, כשכל אחת תשמש מתקן של אגף מסוים, תהיה חצר האשפה **רכוש משותף כללי**.

– חדר הקרטונים – המתחם הוא **רכוש משותף של אגף המסחר** ויתוחזק על ידו.

– מערכת סילוק עשן מקומות החניה – המערכת נילוית למתחם החניה, ודין אחד לה ולחניה: יש לראות בה **רכוש משותף של יחידות המסחר**.

– מערכת מתח נמוך – הוסכם על הצדדים שהיא תהיה **רכוש משותף כללי**.

– גינון ותאורת חוץ – שלא כדעתו של המומחה, לדעתי יש להחיל הן על הגינון והן על תאורת החוץ אותו הדין החל על מעטפת הבית, כמו גם על לובי הכניסה לבית, ומאותם הנימוקים. גינון ותאורת החוץ הם **רכוש משותף כללי**.

– מערכת חימום המים – המומחה ממליץ בחוות הדעת על תחזוקת המערכת על ידי אגף המסחר תוך ביצוע התחשבנות עם אגף המגורים . אפשר שאכן לא ניתן לאפיין את המערכת באופן מובהק כמתקן משותף כללי ואפשר גם שזה הטעם בגינו בדיון שהתקיים הביעו הצדדים רצון לקבוע נוסחה מוסכמת . בנסיבות אלו ראיתי לא להכריע לגבי מערכת זו ולהותיר אותה להסכמת הצדדים ; ככל שלא תהיה על כך הסכמה איאלץ להכריע לפי בקשת צד מעונין [לאחר מתן הזדמנות טיעון לשני הצדדים].

– מעליות – בבית הנדון מותקנות 6 מעליות ומעלית שירות אחת. התגבש בבית המשותף נוהג שיהפוך בזה לחלק מפסק הדין ולפיו **אגף יחידות המגורים** מתחזק 3 מעליות [שתי מעליות נוסעים ומעלית משא אחת] **ואגף יחידות המסחר** מתחזק את המעליות האחרות. ככל שתהיה הסכמה, עליה מרמז המומחה בחוות הדעת, לייעד את השימוש במעליות בהתאם [להבדיל מתחזוקתן], מה טוב. כל עוד לא הוגבל השימוש במעליות באמצעים טכניים אזי השימוש בהן חופשי לכל באי הבית המשותף.

6. תם, וספק אם נשלם : בשל המורכבות הן של הבית המשותף והן של המתקנים המשותפים נכון לדעתי שחברת אחזקה אחת תישכר על ידי כל יחידות הבית ותתפעל את הרכוש המשותף על כל מתקניו , בכל אגפיו. זאת גם אם שכרה כמו גם מימון הוצאות האחזקה, ישולמו על ידי מקבץ יחידות כאגף או כל על ידי כל יחידות הבית המשותף, לפי הענין. למקרה שכך יהיה ברור שחברת ניהול חייבת בשקיפות המירבית של ניהול אגפי הבנין כולם, כלפי היחידות בכל אגף ואגף.

7. בשל כנות ואיכות הדיון מצאתי – חרף ההוצאות הגבוהות – שלא לעשות צו להוצאות. ככל שלחברת הניהול הוסבו הוצאות בניהול ההליך המשפטי אזי הן תמומנה על ידי כל היחידות, בחינת **רכוש משותף כללי**.

8. דווקא בשל כנות ואיכות הדיון מצאתי – חרף ההוצאות הגבוהות – שלא לעשות צו להוצאות. ככל שלחברת הניהול הוסבו הוצאות בניהול ההליך המשפטי אזי הן תמומנה על ידי כל היחידות, בחינת **רכוש משותף כללי**.

9. בשולי הדברים :

(א) חרף המאמצים הכנים שהושקעו על ידי הצדדים בהתדיינות ארוכה , אך ראוי לציין שהיתה מכובדת ומכבדת , לא מן הנמנע שהתקנון המוסכם שיירשם לבית המשותף יטרוף את הקלפים ; זו זכותם בדין של בעלי המקרקעין.

(ב) בדיונים התייצבו נציגות של דירות המגורים כשלכאורה אינה מייצגת את דירות המגורים של הנתבעת , מה שהתאפשר כאן לנוכח הסכמות הצדדים . אולם הדין אינו מכיר שעטנז כזה . נציגות מסויגת כזו אפשר שהיא שליחה במשמעות חוק השליחות והתכנסו יות חבריה הן בבחינת כינוסים חברתיים אולם אינה

נציגות במשמעות חוק המקרקעין שהחלטות המתקבלות בה מחייבות ומזכות את כל בעלי היחידות הנמנעות עם אותו אגף.

(ג) מכאן ואילך – כל היחידות של כל אגף תבחרנה נציגות מבין בעלי היחידות באותן אגף; הודעות על אסיפות דיירים תופצנה בין יחידות האגף כולן.

(ד) האיזון בין האינטרסים הלכאורה- מנוגדים יישמר בדרך של זכויות הצבעה ובהגנת סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף וזו לשונו :
"[א] החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. [ב] החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פ' ורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ... או המשנה את זכויותיו , לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

(ה) בנסיבות אלו יוצא שהנתבעת חובשת לפחות 2 'כובעים' : הן כובע של בעלי יחידות מגורים והן כובע של בעלי יחידות מסחר . אין רבותא בכך . בדומה, גם כל יחידות הבית המשותף חובשות 2 'כובעים' : כובע של משתתף באחזקת רכוש משותף אגפי וכובע של משתתף באחזקת רכוש משותף כללי.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יא"/אדר א' תשע"ד 11/02/2014

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין